

351

274 c-t.

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES
Special Collections
Spec. Mss. Coll. - Mexico.

1772

no. 751

Mazon, Dionisio De Rocha Y, (Vicar General and acting Archbishop)
A. L. S. and Ms. D. S. 8pp. sm. fol. 1772.

Dispensation of third degree of consanguinity for marriage of
two Spaniards, third cousins.

87531 0A

Año

De

1772

Dispensa de Fecundo Grado de Con
 sanguinidad en linea Transver
 sal de Greg^{Agustin} Santos Villafañe y
 Rosalia Benitez Copañoles
 Vecinos de Otolapam—

El
 4
 de

En este Jugado Ego de San Martin Oaxaca en veinte y nueve de Febrero de
1572. Ante el Sr. Dn. Simon Thadeo de Castañeda Castellano
y Surman, Causa Beneficio por su Mage. Vicario in Capite, y Juez Ego de este
Partido, por el y Dn. Dn. Francisco Antonio Lorenzana por
su Dn. Gracia, y de la Sede Apostolica tipo de la Sta. y la Melopatri-
ana de Mexico, y su Papado, y Eclesia tipo de la Sta. y la de Toledo por
nada de las Espanas, del Consejo de su Mage. Dn. (sin Senor) se presenta
en elcripto del tenor siguiente

Agustin Santor Villafana Espanol Soltero Orig. del Real de
Jematecaltepec, y legimo cñtra, ha de esta Feligresia, hi-
lexitimo de Agustin Villafana, y de Gertrudis Benito, por
ruego ante Vm en la mejor forma faya lugar en derecho
y digo; q para mejor servir a Dios en esta vida, y bñe-
nir Alma tengo tratado Contraher Matrimonio con Rosa-
ria Benito Espanola Orig. de dho Real, y Veg. desde peque-
ña de esta Feligresia, hija leg. de Joseph Benito, y de Juana
Xarme; y para q tenga el debido efecto se ha de servir Vm
mandar se le tome declaracion, y se nos desiva Informacion
de nra libertad, y soltura; y por quanto padeco el impe-
dimento de tercer grado de Sangüinidad con la referida su-
plico al Vm me imp^{eda} dispensa del Ylmo y Exmo. Sr. Ar-
sobispo, y conseguido este favor de su benignidad, proce-
derá a Casarnos, y Velarnos, segun Orden de Nra Sta.
M. y Iglesia; por todo lo qual.

Al Vm pido se sirba obrar como llebo pedido, y Tero en debida
fama, no ser de malicia Este m. Ccripto y en lo necesario.

Agustin Santor Villafana

Por sumo visto lo habo por presentado, y debia mandar, y man-
do, comparecan los Contrahentes en este Jugado, para
tomarlos, declaracion, y se desiva la Informacion q oyes en
para en su vista por lo faya lugar, con lo pague y
mando, y firmó por ante m. el Infascripto Not. p. d. y fe

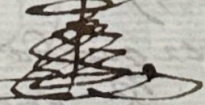
Simon Thadeo de Castañeda
Castro y Surman

Ante m.
Thomas Fern. de Villena
Not. Resp.

En este Jugado Ego de Oaxaca en dos de Marzo.

de mil, Ceteo, Cebalaya y dora, en obediencia al Aul.
Declaracion q' antes de comparecio ante el S.^o Juez Agustín Sator Villa
del Contrahiente de quien leuio Juramto q' hizo en toda forma segun d
cho por Dios Nro Señor, y la S.^a Cruz bajo el qual pro
no decir verdad en lo q' fuese preguntada, y siendolo:
el exemplo q' antes de es suyo? Dijo q' si, y su conho
siento, y verdadero, y q' para Contraher Matrimonio
Rosalia Benites no tiene, mas impedimto q' el q' pa
entusero grado de Sangüinidad con la dha (del q' sup
al S.^o Juez le conuiga de su S.^a Illma dispensa, y no es su
siente por afinidad o publica honestidad, ni Comp
ni ha dado palabra de Casamto a otra mujer, ni tien
otro Canonico impedimto q' se lo impida, o durmiga
y q' esta es la verdad, so cargo el Juramto q' fho tiene, en
se ratifica, y declaro ser Espanol de edad de treinta y
del Real de Tlaxcala, y Veg.^o como crite a ha de est
Relig.^o hijo lex.^o de Agustín Villafano, y de Sabudis Be
tes, y no firmo por no saber, lo firmo el S.^o Juez por
m el ynfascripto Not.^o de que doy fe

Juon thadeo de Castañeda
Cano y Surman



Ante mi

Thomas Jph de Villana
Not.^o Ruy

En dho dia, mes, y año comparecio ante el S.^o Juez Ros
Declaracion Benites a quien doy fe conoco, de quien tambien leuio
de la Contrahiente Juramto q' hizo por Dios Nro Señor y la S.^a Cruz segun
recto bajo el qual ofrecio decir verdad en lo q' fuese
guntada, y siendolo si de su libre, y espontanea vo
lad quera Contraher Matrimonio con Agustín la
Villafano? Dijo que si, y q' para ello no era forso
ni apremiada, y q' aunq' ora durn era pariente
dho ignora el grado en q' se halla, y suplica al S.^o J
le conuiga dispensa de este impedimto, y q' no es su
madre ni ha dado palabra de Casamto a otro hon
ni tiene otro algun impedimento Canonico q' se lo
pida, o durmiga pueda, y q' esta es la verdad, so cargo
el Juramto q' fho tiene, en el q' se ratifica, y declaro

Ante m
Thomas J. de Villena
Nov. 2, 1892

Antonio Benito Rubio de las hijas -

este tubo a
Gertrudis Benita, 2
este tubo a 3

Simon Thaddeus de Castañeda
Castan y Surman

Subscribed
Thomas John de Villanova
Doct. of Divinity

Yo Domingo
Asi mismo dho dia mes, y año comparecio ante el Sr.
Juz Francisco de Paz de quien tambien recibio juramto,
q' hizo en toda forma, por Dios Nro Senor y la Srta Cruz,
bajo el qual o Dixo conore á las Contrahientes, y le con-
ta su el Dgo de esta Felig^a, como citta a, ha y sabe el
que son parientes por Sangrinidad en tercer grado

y conore a sus Padres, y mandantes los de explícito con
el antecedente, y no ha oído decir agan dado palabra
de Contraher a otros, ni el q tenga otro algun Canon
impedimento q le impida, a diuina pueda el Matrimo
nio q contraher pretendiendo, y se ratificó en el Juram
to q he tiene, y declaro ser Español de edad de cinqu
a y Ocho de esta Feleg, Casado con Maria Xam
y no firmo por no saber, lo firmo el S^r Juez por
ante m de que day fee

Simon Thaddeo de Caranuda
Castro y Surman

Ante m

Thomas J. de Villena
Not. Ruy

20 de Julio

Yncontinente dho día, mes, y año, comparecio ante
S^r Juez Juan Cayetano Mondragon saguandor se co
noca quien bajo Juramto q tambien hizo en forma
segun derecho, por Dios Nro Señor y la S^{ta} Cruz
conoce a la Contrahente desde pequeña, y al Contrah
como cinco años ha, y sabe son parientes, y ha cono
do, y comunicado a sus padres, y se explica en esta f
do, y comunicado a sus padres, y se explica en esta f

Ante m Benito tuboa -

Nicolas Benito - 1. y Joseph Benito -
este a este a

Gertrudis Benito - 2. Joseph Benito -
esta a este a

Agustin Villafra Cont, Rosalia Benito Cont

y no sabe ni ha oído decir agan dado palabra de
niente a otros, ni el q tenga otro algun Canon
impedimento en especial delas q el S^{to} Concilio
dena q a todos se les explicaron, e impuesto en
se ratificó en su Juramto, y declaro ser Español de
de quarenta años Casado con Maria Anastacia de Leon
Vegno de esta Feleg, y q las Generales de la Ley no le
y no firmo por no saber, lo firmo el S^r Juez por ante
de que day fee

Simon Thaddeo de Caranuda
Castro y Surman

Ante m

Thomas J. de Villena
Not. Ruy

San Martin Ocolapan y Marzo 3 del 772^a

Vista por el Sr. Juez Eccl. la Informacion q. antes de venir
en ella por bastante, debiamos mandar y mandamos se deviera
en el tipo menor, para q. en su vista disponga lo q.
fuere necesario, en punto de la dispensacion q. los con-
trayentes pretenden, y asi lo probuyó mandó y firmo
por ante mi el J. P. de la Iglesia Not. de q. doy fe

Simon thadio de Castañeda
Castro y Surman



Ante mi

Thomas J. de Villanar
Not. de la Iglesia

V. Mo y Ex. mo Sr.

Los contenidos en la precedente Informac. piden con un
dimiento a la gran benionidad de V. Ex. a. Ytma se sirba
de dispensarles en el impedimento que tienen, segun consta
de dha Informac. de tercer grado de consanguinidad pa-
podia contraer debidam. el No. sacramento del Matrimonio.
que pretenden. Y las causas que para ese fin pueden alegar
son la estrechez del lugar, en quanto a la escasez de supe-
tos q. dificulta el poderse casar con persona yqual y apta
y el evitar escandalos, por q. el contrayente ha vivido en casa
de la novia y privamente ha tenido familiaridad con
ella, q. en lugar corto aun cosas menores se notan, a que
se agrega averla extrahido el de su casa, andando solo
con ella como siete leguas para traerla a presentor a es-
te Turpado, por lo que quedaria infamada y sin casarse
no q. andara con el. Suplemento a V. Ex. a. Ytma q. el No-
bio no tiene mas facultades, q. lo que adquiere con su trabajo
V. Ex. a. Ytma dispondra lo q. fuere servido q. sea lo mejor.

D. nros. los q. la importante vida de V. Ex. a. Ytma por m. a.
J. Martin Ocolapan y Marzo 4 del 772^a

V. Mo y Ex. mo Sr.

B. L. M. de V. Ex. a. Ytma su rendido subdi

do y Capen

Simon thadio de Castañeda
Castro y Surman



Alfonso y marzo 14 de 1772.

En vista de las diligencias antecedentes, y Causas que seellan
reulean, y tribunas por causas, usando de las facultades
Solicitor, que nro Srno Padre Clemente Decimo tercio se
felic recordacion de Simio comunicas alos Abrio y Com
Serg.^o Francisco Antonio Lomana, Arzobpo de esta Sta.
Igl.^a metropolitana, Obispo de Toledo Primada de las Es
panas de el Convento de S. M. por el Tiempo de diez años
que Emperaron a Comarce desde siete de Mayo de el año
porado de mil Setecientos Setenta y seis. y en Nov. Revisar
por el Tiempo de la ausencia de S. C. J. en virtud de la Senta
Cius Fhenor exel Siguiente: Dispensandi in Fecio, et quous

Conanguinatis, et affirmatis simplicis, et mixto tantum
non tamen, in Secundo solo quoad futura citacionem;

Abolviendo como Absolviendo, y haviendo por otbructor, a
Agustin Sancho Villafañe Español Soltero, y Rosalia Benitez
Tambien Española, ambos vecinos del Pueblo de San Martin
Osoapam, dequalquiera Contraxa enque haviendo inuaria
do, a Efecas volamente de Coneguir la presente gracia, y
les dispensamos en el Fecio grado de Conanguinidad en
lineas transversas, Conque se hallan ligados, para que
no obstante el referido impedimento no reuleando
Otros alguno Canonico de las diligencias prevenidas por
El Santo Concilio de Trento, puedan Valida, y licita

mente, Contrahen el excomunicacion que pretenden, se-
gun San de nra Sta Madre Yglesia, y permanecen en
ella, con Fal. que los reflexos Racionales Penitens, no haian
sido arrebatados. Si hauiendolo sido no permanescan á
disposicion del Raptor, y Con calidad de quela Comunicacion
dentro de una misma Casa, y Excomunicacion, no se haia ve-
ficado, ni practicaren con el fin de facilitar la dispensa, y
les imponemos la Penitencia Espiritual Saludable de que
antes de Contrahen, Confiesen y Comulguen sacramen-
tal^{te} y despues lo practiquen, por espacio de seis meses
una vez en cada dos dias en todos los Sabados de dho Fco
Una parte del dho Oratorio de nra S. la Virgen Maria, y
mandamos que de este Decreto desaque Testimonio auto-
rizado en forma, y remita á el Curia y Jues Eccl^o de dho Pa-
rro, á quien encargamos, que ante todas cosas, Separe á los
Sobreditos de toda Comunicacion, y les haga Cumplir la Pe-
nitencia que les va impuesta. El Sr. Arzob. D. Domingo de Mo-
cha y Aragon. Ev. Pro. y Vicario genl de este Arzobispado, auto-
lo Decreto, mando y firmo.

f. L. do Rocha

Por mandado del Sr. Arzob.
Luis Molina
Vicario genl de no-
vra.